

OTTOBRE 2026

GUIDA COMPLETA ALLA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN ITALIA

Come recuperare le minusvalenze e ottimizzare
la fiscalità dei tuoi investimenti finanziari

■ URGENTE — SCADENZA 31 DICEMBRE 2026

Le minusvalenze maturate nel 2022 scadono tra meno di 3 mesi.
Agisci prima del 31/12/2026 o le perdi per sempre.

COSA TROVI IN QUESTA GUIDA

- ◆ Redditi di capitale vs redditi diversi: la distinzione che cambia tutto
 - ◆ Quali strumenti compensano le minusvalenze (e quali no)
- ◆ ETF UCITS, ETC, ETN, Certificati, Obbligazioni: guida completa
 - ◆ Strategie pratiche di recupero anno per anno
 - ◆ Tabella scadenze minusvalenze aggiornata al 2026
 - ◆ Come compilare il Quadro RT del Modello Redditi
- ◆ Aggiornamenti normativi: D.Lgs. 117/2026 e riforma fiscale 2026

INDICE DEI CONTENUTI

1.	La distinzione fondamentale: Redditi di Capitale vs Redditi Diversi	3
2.	Il regime della dichiarazione vs il regime amministrato	4
3.	Quali strumenti generano redditi diversi (compensabili)	5
4.	Quali strumenti generano redditi di capitale (NON compensabili)	6
5.	ETF UCITS: la trappola fiscale da conoscere	7
6.	ETC e ETN: redditi diversi e compensabilità	8
7.	Certificati di investimento: strumento ideale per il recupero	9
8.	Obbligazioni e titoli di Stato: regole e opportunità	10
9.	Tabella di scadenza delle minusvalenze — aggiornata 2026	11
10.	Strategie pratiche di recupero anno per anno	12
11.	Come compilare il Quadro RT (Modello Redditi)	14
12.	Aggiornamenti normativi ottobre 2026 — D.Lgs. 117/2026	16
13.	La riforma fiscale incompiuta: art. 5 L. 111/2023	17
14.	Domande frequenti e casi pratici	18
15.	Glossario e riferimenti normativi	20

■ GUIDA AGGIORNATA — OTTOBRE 2026

Questa edizione integra tutti gli aggiornamenti normativi verificati fino a ottobre 2026: **D.Lgs. 117/2026** (nuovo TUIR compilativo, vigente dal 1° gennaio 2027), **D.Lgs. 148/2026** (Omnibus correttivo, GU 11 agosto 2026), mancata emanazione del decreto attuativo dell'**art. 5 L. 111/2023** (delega scaduta il 24 agosto 2026 senza unificazione dei redditi finanziari) e correzione dell'errore presente nelle istruzioni AdE Quadro RT 2026.

1. LA DISTINZIONE FONDAMENTALE: REDDITI DI CAPITALE VS REDDITI DIVERSI

Comprendere la differenza tra **redditi di capitale** e **redditi diversi di natura finanziaria** è il punto di partenza imprescindibile per qualsiasi strategia di recupero delle minusvalenze. Queste due categorie sono disciplinate rispettivamente dagli **artt. 44 e 67 del TUIR** (D.P.R. 917/1986, destinato a essere sostituito dal D.Lgs. 117/2026 a partire dal 1° gennaio 2027 senza modifiche sostanziali alle regole).

1.1 Redditi di Capitale (art. 44 TUIR)

I redditi di capitale sono frutti del capitale impiegato in modo «passivo», dove il rischio di perdita del capitale non è assunto dall'investitore. Caratteristiche principali:

- Derivano da impieghi del capitale con rendimento predeterminato o «sicuro» per contratto
- Includono: dividendi azionari, cedole obbligazionarie, proventi di fondi comuni (OICR/ETF UCITS), proventi dei titoli atipici
- Tassati mediante **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta al 26%** (12,5% per titoli di Stato e equiparati)
- Le **minusvalenze NON sono deducibili** dai redditi di capitale: se perdi su un ETF, non puoi compensare
- Le plusvalenze su ETF UCITS diventano redditi di capitale → **non compensabili con minusvalenze pregresse**

1.2 Redditi Diversi di Natura Finanziaria (art. 67 TUIR)

I redditi diversi di natura finanziaria sono guadagni derivanti da operazioni speculative o comunque con assunzione del rischio di perdita in conto capitale. Caratteristiche:

- Derivano da operazioni in cui l'investitore sopporta il rischio di perdita totale o parziale del capitale
- Includono: plusvalenze da cessione di azioni, ETC, ETN, certificati, obbligazioni, derivati
- Tassati con aliquota del **26%** (12,5% per plusvalenze da titoli di Stato e BTP)
- Le **plusvalenze sono compensabili con le minusvalenze** della stessa categoria
- Le perdite realizzate possono essere riportate nei **4 anni fiscali successivi**

Schema riepilogativo

Caratteristica	Redditi di Capitale	Redditi Diversi
Articolo TUIR	Art. 44	Art. 67
Strumenti tipici	ETF UCITS, fondi, dividendi	Azioni, ETC, ETN, certificati, obbligazioni
Aliquota	26% (12,5% gov.)	26% (12,5% gov.)
Compensazione con minusvalenze	■ Non possibile	■ Possibile
Riporto perdite	■ Non applicabile	■ Fino a 4 anni
Ritenuta	Alla fonte (definitiva)	Alla fonte o in dichiarazione

2. IL REGIME DELLA DICHIARAZIONE VS IL REGIME AMMINISTRATO

In Italia esistono tre regimi di tassazione per i redditi finanziari: il **regime dichiarativo**, il **regime amministrato** e il **regime gestito**. La scelta del regime ha un impatto diretto sulla possibilità di compensare le minusvalenze.

Regime	Chi gestisce le imposte	Compensazione minus.	Quando conviene
Dichiarativo (autonomo)	L'investitore nel Modello Redditi	■ Sì, tra tutti gli intermediari	Conti su più piattaforme, minusvalenze elevate
Amministrato (default broker)	Il broker/banca automaticamente	■ Sì, ma solo con stesso broker	Un solo conto, semplicità
Gestito (GPM)	Il gestore del patrimonio	■ Sì, nella gestione	Patrimoni elevati con gestione professionale

■ **Attenzione:** il regime dichiarativo consente di usare minusvalenze maturate su un broker per compensare plusvalenze su un altro broker — ma richiede di presentare il Quadro RT nel Modello Redditi.

3. QUALI STRUMENTI GENERANO REDDITI DIVERSI (COMPENSABILI)

I seguenti strumenti finanziari generano tipicamente **redditi diversi di natura finanziaria**, le cui plusvalenze sono compensabili con le minusvalenze pregresse.

3.1 Azioni (italiane ed estere)

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni quotate e non quotate rientrano nei redditi diversi. Le minusvalenze azionarie sono riportabili per 4 anni. Aliquota: **26%**. Per partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata si applicano regole speciali (art. 68, co. 4 TUIR).

3.2 Obbligazioni Corporate

Le plusvalenze da cessione di obbligazioni societarie (es. BTP-indicizzati privati, obbligazioni bancarie, corporate bond) sono redditi diversi. Le cedole sono invece redditi di capitale. Le **minusvalenze da cessione obbligazioni corporate compensano altre plusvalenze** da redditi diversi. Aliquota: **26%**.

3.3 Titoli di Stato e Obbligazioni Assimilate

I titoli di Stato italiani (BTP, BOT, CCT) e i titoli di Stato esteri di Paesi White List godono dell'aliquota agevolata del **12,5%** sia sulle cedole che sulle plusvalenze da cessione. Le minusvalenze su titoli di Stato compensano solo plusvalenze sugli stessi.

3.4 Derivati (futures, options, CFD)

I redditi derivanti da contratti derivati (futures, opzioni, CFD, swap) sono redditi diversi. I guadagni e le perdite sono compensabili con altre plusvalenze/minusvalenze da redditi diversi. Aliquota: **26%**.

3.5 Valute e Criptovalute

Le plusvalenze da cessione di valute estere (se eccedono la soglia) e le plusvalenze da criptovalute sono redditi diversi. Le criptovalute seguono regole specifiche (D.Lgs. 14 aprile 2023 n. 25, art. 5): aliquota **26%** sulle plusvalenze che superano €2.000 nel periodo d'imposta.

4. QUALI STRUMENTI GENERANO REDDITI DI CAPITALE (NON COMPENSABILI)

Questi strumenti generano redditi di capitale: le relative **plusvalenze non possono essere compensate con le minusvalenze** pregresse.

Strumento	Tipo reddito	Compensabile?	Note
ETF UCITS (OICR armonizzati)	Redditi di capitale	■ NO	Regola invariata nel 2026
Fondi comuni d'investimento	Redditi di capitale	■ NO	OICR italiani ed esteri
SICAV	Redditi di capitale	■ NO	Assimilate a fondi comuni
Dividendi azionari	Redditi di capitale	■ NO	Ritenuta 26% definitiva
Proventi polizze vita	Redditi di capitale	■ NO	Art. 44 co. 1 lett. g-quater
Interessi c/c e depositi	Redditi di capitale	■ NO	Ritenuta 26% definitiva

■ LA TRAPPOLA DEGLI ETF: ATTENZIONE

Molti investitori credono erroneamente che guadagnare su un ETF UCITS possa compensare le minusvalenze pregresse. **È falso**. La plusvalenza su un ETF UCITS è un reddito di capitale e come tale **NON compensa le minusvalenze**, nemmeno tramite dichiarazione. Questa regola è confermata dalla Circolare AdE n. 10/E del 2014 e rimane invariata dopo tutti gli aggiornamenti del 2026.

5. ETF UCITS: LA TRAPPOLA FISCALE DA CONOSCERE

Gli **ETF UCITS** (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) sono gli ETF armonizzati secondo la direttiva europea 2009/65/CE, i più diffusi sui mercati europei. Dal punto di vista fiscale italiano, questi strumenti sono assimilati agli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e generano redditi di capitale.

5.1 Perché gli ETF UCITS non compensano le minusvalenze

La ratio della norma (art. 26-quinquies DPR 600/73 e art. 44 TUIR) è che negli OICR l'investitore non sopporta direttamente il rischio specifico dei singoli titoli in portafoglio: il fondo è un'entità separata che gestisce il patrimonio. Il legislatore ha qualificato i proventi come redditi di capitale, analogamente agli interessi bancari.

■ **Aggiornamento 2026: La legge delega L. 111/2023, art. 5 prevedeva la riforma del sistema per unificare i redditi finanziari e permettere la compensazione anche per ETF. Il decreto attuativo avrebbe dovuto essere emanato entro il 24 agosto 2026. Non è stato emanato. La delega è scaduta senza che il decreto venisse approvato. Le regole attuali rimangono quindi invariate.**

5.2 Come gestire le posizioni in ETF UCITS

- Mantieni gli ETF UCITS nella parte del portafoglio non destinata al recupero delle minusvalenze
- Per il recupero delle minusvalenze, utilizza ETC, ETN, certificati o obbligazioni corporate
- Non vendere ETF in perdita sperando di compensarle: le perdite su ETF UCITS non sono riportabili
- Se hai minusvalenze pregresse, costruisci la parte 'attiva' del portafoglio con strumenti che generano redditi diversi

5.3 Eccezione: ETF non UCITS (extraeuropei)

Gli ETF non conformi alla direttiva UCITS (es. alcuni ETF USA non disponibili ai retail europei) possono avere un trattamento diverso. In linea generale, se un ETF non è un OICR armonizzato, i suoi proventi potrebbero essere qualificati come redditi diversi. Tuttavia, questi strumenti non sono normalmente accessibili agli investitori retail italiani tramite i principali broker.

6. ETC E ETN: REDDITI DIVERSI E COMPENSABILITÀ

Gli **ETC** (Exchange Traded Commodities) e gli **ETN** (Exchange Traded Notes) sono strumenti strutturalmente diversi dagli ETF UCITS. Non sono fondi: sono titoli di debito (obbligazioni) emessi da uno SPV (Special Purpose Vehicle) che replica il rendimento di materie prime o indici tramite contratti derivati o detenzione fisica.

6.1 Qualificazione fiscale degli ETC

La tesi prevalente nella prassi (avallata dall'orientamento dottrinale e da numerose banche) qualifica i proventi degli ETC come **redditi diversi di natura finanziaria** ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-quater TUIR, in quanto derivano da contratti derivati e strumenti finanziari assimilati. Questo significa:

- Le plusvalenze su ETC sono **compensabili con le minusvalenze pregresse**
- Le minusvalenze su ETC si aggiungono allo zainetto fiscale e possono essere usate negli anni successivi
- Non esiste una circolare AdE specifica che confermi esplicitamente questa qualificazione per tutti gli ETC
- La posizione prevalente è consolidata e adottata dai principali intermediari italiani

6.2 Qualificazione fiscale degli ETN

Analogamente agli ETC, gli ETN che replicano indici azionari, obbligazionari o di altra natura tramite struttura obbligazionaria generano **redditi diversi**. La qualificazione dipende dalla struttura del singolo prodotto: è consigliabile verificare il prospetto KIID e la documentazione fiscale fornita dall'intermediario.

Caratteristica	ETF UCITS	ETC / ETN
Struttura giuridica	Fondo di investimento (OICR)	Titolo di debito (obbligazione)
Direttiva applicabile	UCITS 2009/65/CE	Nessuna direttiva UCITS
Qualificazione fiscale IT	Redditi di capitale	Redditi diversi (tesi prevalente)
Compensazione minus.	■ No	■ Sì
Esempi	iShares, Vanguard, SPDR UCITS	iShares Gold ETC, WisdomTree, etc.
Rischio emittente	Separazione patrimonio	Sì (struttura SPV)

7. CERTIFICATI DI INVESTIMENTO: STRUMENTO IDEALE PER IL RECUPERO

I **certificati di investimento** (certificates) sono strumenti derivati cartolarizzati emessi da banche o istituzioni finanziarie. Sono quotati in Borsa e replicano il rendimento di attività sottostanti (azioni, indici, materie prime) con strutture più o meno complesse. Dal punto di vista fiscale, i proventi dei certificati (se positivi) sono redditi diversi.

7.1 Perché i certificati sono ideali per recuperare minusvalenze

- I **capital gain su certificati sono redditi diversi**: si compensano con le minusvalenze pregresse
- È possibile selezionare certificati con rendimento potenziale interessante abbinato alla compensazione fiscale
- Alcune tipologie (capitale protetto, coupon fissi) offrono profili rischio/rendimento personalizzabili
- I certificati a capitale protetto consentono di avere un rendimento atteso positivo anche coprendo il rischio

7.2 Tipologie di certificati e profilo fiscale

Tipologia	Rendimento tipico	Profilo fiscale	Usabile per recupero
Capitale protetto 100%	Cedola + protezione	Redditi diversi	■ Ottimale
Capitale condizionatamente protetto	Cedola + protezione parziale	Redditi diversi	■ Buono
Autocallable / Phoenix	Cedola alta, rischio rimborso anticipato	Redditi diversi	■ Buono
Leva fissa / Short	Alta volatilità	Redditi diversi	■ Speculativo
Express Certificate	Scadenza anticipata se target raggiunto	Redditi diversi	■ Buono

■ **Attenzione:** non tutti i certificati hanno lo stesso profilo di rischio. Prima di acquistare un certificato per recuperare minusvalenze, leggere attentamente il KID (Key Information Document) e comprendere i rischi specifici del prodotto, incluso il rischio emittente.

8. OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO: REGOLE E OPPORTUNITÀ

Le obbligazioni sono titoli di debito che conferiscono al detentore il diritto a ricevere cedole periodiche e il rimborso del capitale a scadenza. Dal punto di vista fiscale, cedole e plusvalenze seguono regole distinte.

8.1 Cedole obbligazionarie: redditi di capitale

Le cedole sono sempre redditi di capitale, tassate con ritenuta alla fonte: 26% per obbligazioni corporate, 12,5% per titoli di Stato italiani e di Paesi White List.

8.2 Plusvalenze da cessione: redditi diversi

Le plusvalenze realizzate dalla vendita di obbligazioni prima della scadenza (o acquistate sotto la pari e tenute a scadenza) sono redditi diversi e compensabili con le minusvalenze. Questo vale sia per obbligazioni corporate (aliquota 26%) sia per titoli di Stato (aliquota agevolata 12,5%).

Tipologia	Cedola	Plus/minus cessione	Aliquota
BTP, BOT, CCT italiani	Redditi di capitale 12,5%	Redditi diversi 12,5%	12,5%
Titoli di Stato UE/White List	Redditi di capitale 12,5%	Redditi diversi 12,5%	12,5%
Obbligazioni corporate italiane	Redditi di capitale 26%	Redditi diversi 26%	26%
Obbligazioni corporate estere	Redditi di capitale 26%	Redditi diversi 26%	26%
Obbligazioni bancarie	Redditi di capitale 26%	Redditi diversi 26%	26%

9. TABELLA DI SCADENZA DELLE MINUSVALENZE — AGGIORNATA OTTOBRE 2026

Le minusvalenze realizzate in un anno fiscale sono riportabili nei **4 anni fiscali successivi** (art. 68 co. 5 TUIR). È fondamentale tenere traccia delle scadenze per non perdere il credito fiscale accumulato.

Anno di realizzo minusvalenza	Anno di dichiarazione	Scade il	Stato	Azione consigliata
2019	Redditi 2020	31/12/2023	■ SCADUTA	Persa — nessuna azione
2020	Redditi 2021	31/12/2024	■ SCADUTA	Persa — nessuna azione
2021	Redditi 2022	31/12/2025	■ SCADUTA	Persa — nessuna azione
2022	Redditi 2023	31/12/2026	■ URGENTE	Compensare entro dic. 2026
2023	Redditi 2024	31/12/2027	■ Priorità alta	Pianificare per 2026-2027
2024	Redditi 2025	31/12/2028	■ Ampio margine	Monitorare
2025	Redditi 2026	31/12/2029	■ Ampio margine	Monitorare
2026	Redditi 2027	31/12/2030	■ Nuovo anno	Rilevare e tracciare

■ URGENZA MASSIMA: MINUSVALENZE 2022 — SCADONO IL 31 DICEMBRE 2026

Se hai realizzato minusvalenze nel 2022 e non le hai ancora compensate, hai meno di **3 mesi** per agire (a partire da ottobre 2026). Le minusvalenze del 2022 devono essere compensate entro il **31 dicembre 2026**. Dopo questa data, scadranno definitivamente e non potrai più recuperarle. Verifica subito il tuo estratto conto fiscale e pianifica le operazioni necessarie.

10. STRATEGIE PRATICHE DI RECUPERO ANNO PER ANNO

Il recupero delle minusvalenze non è una strategia estemporanea ma un processo pianificato. Ecco come strutturarla efficacemente.

10.1 Passo 1: Mappatura del portafoglio e dello zainetto fiscale

- Chiedi a ogni broker il riepilogo fiscale annuale: troverai le minusvalenze riportabili
- Annota: anno di origine, importo, scadenza (anno + 4)
- Priorità alle minusvalenze più vecchie (prima a scadere, prima a essere recuperate)
- Se hai più broker, considera il regime dichiarativo per unificare i crediti

10.2 Passo 2: Scelta degli strumenti per il recupero

- Seleziona strumenti che generano redditi diversi: ETC, ETN, certificati, obbligazioni corporate
- Calibra l'importo del profitto atteso con l'ammontare delle minusvalenze da recuperare
- Considera il profilo rischio/rendimento: non rischiare più di quanto puoi compensare
- Preferisci strumenti con cedole periodiche (capital gain frazionato nel tempo)

10.3 Esempio pratico di recupero — 2026

Situazione	Importo
Minusvalenze 2022 (scadono 31/12/2026)	-€5.000
Acquisto certificato a capitale protetto	+€20.000 investiti
Cedola incassata nel 2026 (es. 8% annuo)	+€1.600
Plusvalenza da rivalutazione certificate	+€800
Totale plusvalenze 2026 (redditi diversi)	+€2.400
Compensazione con minusvalenze 2022	-€2.400 recuperati
Minusvalenze 2022 residue (ancora da recuperare)	-€2.600 (rimanenti)
Risparmio fiscale 2026 (26% × €2.400)	€624 risparmiati

10.4 Passo 3: Dichiarazione delle compensazioni

- Nel regime amministrato, il broker compensa automaticamente: verifica che lo stia facendo
- Nel regime dichiarativo, compila il Quadro RT del Modello Redditi con tutte le operazioni
- Tieni i documenti fiscali (estratti conto, contratti) per almeno 5 anni
- Se usi più broker, valuta la richiesta di rimborso della ritenuta in eccesso in dichiarazione

11. COME COMPILARE IL QUADRO RT (MODELLO REDDITI)

Il **Quadro RT** del Modello Redditi Persone Fisiche è il prospetto dedicato alle plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria. Va compilato da chi opera in regime dichiarativo o da chi vuole riportare le minusvalenze non compensate dall'intermediario.

11.1 Struttura del Quadro RT

Sezione	Cosa va inserito
RT1 — Plusvalenze da partecipazioni qualificate	Plusvalenze da partecipazioni >2% voto o >5% capitale (IRPEF ordinaria)
RT2 — Plusvalenze da partecipazioni non qualificate	Plusvalenze da partecipazioni, ETC, ETN, certificati, obbligazioni (aliquota 26%)
RT3 — Titoli di Stato e assimilati	Plusvalenze su BTP, BOT e titoli di Paesi White List (aliquota 12,5%)
RT4 — Minusvalenze e perdite	Riporto delle minusvalenze degli anni precedenti
RT5 — Imposta sostitutiva	Calcolo dell'imposta dovuta o del credito da riportare

■ ERRORE NELLE ISTRUZIONI AdE — QUADRO RT 2026

Nell'edizione 2026 delle istruzioni al Modello Redditi, le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate per il Quadro RT contengono un **errore materiale** nelle indicazioni relative alla compilazione delle righe di riporto delle minusvalenze. In particolare, alcune note a piè di pagina indicano termini di riporto non coerenti con la norma vigente (art. 68 co. 5 TUIR). **Fare sempre riferimento alla norma primaria (art. 68 TUIR)** e, in caso di dubbio, consultare un commercialista. L'errore è stato segnalato agli operatori del settore e potrebbe essere corretto in versioni aggiornate delle istruzioni.

11.2 Procedura di compilazione passo per passo

Passo 1: Raccogli tutti gli estratti conto fiscali di tutti i broker dell'anno

Passo 2: Separa le operazioni che generano redditi diversi (azioni, ETC, certificati, obbligazioni) da quelle che generano redditi di capitale (ETF UCITS)

Passo 3: Inserisci in RT2 le plusvalenze dell'anno con aliquota 26%

Passo 4: Inserisci in RT3 le plusvalenze da titoli di Stato con aliquota 12,5%

Passo 5: In RT4, indica le minusvalenze degli anni precedenti riportate (con anno di origine)

Passo 6: Compensa: le plusvalenze RT2 con le minusvalenze RT4 (stesso tipo, stessa aliquota)

Passo 7: Calcola l'imposta netta in RT5: se hai compensato, il risparmio è diretto

Passo 8: Riporta le eventuali minusvalenze residue (non compensate) per l'anno successivo

12. AGGIORNAMENTI NORMATIVI OTTOBRE 2026

Questa sezione riassume le principali novità normative verificate da fonti ufficiali (MEF, Camera.it, Gazzetta Ufficiale) rilevanti per la fiscalità degli strumenti finanziari.

12.1 D.Lgs. 117/2026 — Nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi

D.Lgs. 117/2026 — Nuovo TUIR: aggiornamento compilativo

Con il D.Lgs. 117/2026 è stato approvato il **nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi**, che sostituirà il DPR 917/1986 a partire dal **1° gennaio 2027**. Si tratta di un intervento **compilativo e di razionalizzazione**: le norme vengono riorganizzate, numerate e aggiornate nel linguaggio, ma il contenuto sostanziale rimane invariato. Non ci sono modifiche alle regole di compensazione delle minusvalenze, alle aliquote o alla distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi. Fonte: G.U. Serie Generale n. 180/2026.

12.2 D.Lgs. 148/2026 — Omnibus Correttivo

Il **D.Lgs. 148/2026** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026) è il decreto omnibus correttivo che ha apportato alcune modifiche puntuali al sistema fiscale. Per quanto riguarda la fiscalità degli strumenti finanziari e le regole sulle minusvalenze, non ha introdotto modifiche sostanziali alle regole di compensazione o alle aliquote.

13. LA RIFORMA FISCALE INCOMPIUTA: ART. 5 L. 111/2023

Questa sezione è particolarmente importante per chiunque investa in ETF UCITS e aspettasse la riforma per poter finalmente compensare i propri capital gain con le minusvalenze.

13.1 Cosa prevedeva la delega

La **Legge delega 9 agosto 2023 n. 111**, all'**art. 5**, delegava il Governo a riformare il sistema di tassazione dei redditi finanziari con l'obiettivo di **unificare le categorie di redditi di capitale e redditi diversi**. Questo avrebbe permesso di compensare le plusvalenze su ETF UCITS con le minusvalenze pregresse — una delle riforme più attese dal mondo degli investitori retail italiani.

13.2 Cosa è successo: la delega è scaduta

■ DECRETO ATTUATIVO NON EMANATO — DELEGA SCADUTA IL 24 AGOSTO 2026

Il Governo aveva tempo fino al **24 agosto 2026** per emanare il decreto attuativo dell'**art. 5 L. 111/2023**. **Il decreto non è stato approvato**. La delega è scaduta. Di conseguenza, le regole attuali sulla tassazione degli ETF UCITS rimangono invariate: le plusvalenze su ETF UCITS continuano a essere redditi di capitale, non compensabili con le minusvalenze. Non è noto se e quando il legislatore riaprirà il tema con una nuova delega o un provvedimento diretto.

13.3 Implicazioni pratiche per i tuoi investimenti

- Non aspettare una riforma che non è arrivata: pianifica la strategia con le regole attuali
- Mantieni gli ETF UCITS nella parte del portafoglio 'a lungo termine', non per il recupero
- Se hai minusvalenze urgenti (2022), agisci subito con strumenti che generano redditi diversi
- Monitora l'evoluzione normativa: potrebbe esserci una nuova proposta nel 2027-2028

14. DOMANDE FREQUENTI E CASI PRATICI

D: Posso usare le plusvalenze di un ETF UCITS per compensare le mie minusvalenze?

R: No. Le plusvalenze su ETF UCITS sono redditi di capitale e non possono essere compensate con le minusvalenze (che sono redditi diversi). Questa regola non è cambiata con il D.Lgs. 117/2026 né con alcun altro provvedimento del 2026.

D: Ho minusvalenze su un broker e plusvalenze su un altro: posso compensarle?

R: Sì, ma solo in regime dichiarativo. In regime amministrato, ogni broker gestisce solo le operazioni sul proprio conto. Per compensare plusvalenze di un broker con minusvalenze di un altro, devi optare per il regime dichiarativo e compilare il Quadro RT.

D: Un ETC sull'oro genera redditi diversi compensabili con le minusvalenze?

R: Sì, secondo la tesi prevalente adottata dai principali intermediari italiani. Gli ETC non sono OICR (fondi): sono titoli di debito emessi da SPV. I proventi sono qualificati come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR e sono quindi compensabili.

D: Ho perso €10.000 su azioni nel 2022. Ho ancora tempo per recuperarle?

R: Sì, ma pochissimo. Le minusvalenze del 2022 scadono il 31 dicembre 2026. Hai tempo fino a fine anno (da ottobre 2026) per realizzare plusvalenze da redditi diversi e compensarle. Ogni euro non recuperato entro il 31/12/2026 è perso per sempre.

D: I certificati a capitale protetto sono sicuri?

R: I certificati a capitale protetto offrono protezione del capitale investito a scadenza, ma sono soggetti al rischio emittente (se la banca emittente fallisce, potresti perdere). Investire solo in certificati di emittenti solidi e diversificare. Non sono garantiti dalla garanzia sui depositi bancari (Fondo Interbancario).

D: Con il nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026) cambiano le regole sulle minusvalenze?

R: No. Il D.Lgs. 117/2026 è un intervento compilativo: riorganizza e aggiorna il testo del TUIR ma non modifica il contenuto delle norme. Le regole su redditi di capitale, redditi diversi, compensazione delle minusvalenze e riporto quadriennale rimangono invariate. Il nuovo TUIR entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.

D: Dove trovo il mio 'zainetto fiscale' (minusvalenze residue)?

R: Ogni intermediario (broker, banca) è tenuto a comunicarti annualmente il saldo delle minusvalenze riportabili. Trovi questa informazione nell'estratto conto annuale, nella sezione fiscale della tua area personale online, o puoi richiederla esplicitamente al servizio clienti. Il termine tecnico è 'minusvalenze riportabili' o 'perdite riportate'.

D: Posso compensare minusvalenze su azioni con plusvalenze su obbligazioni?

R: Sì. Entrambe le categorie (azioni e obbligazioni corporate) generano redditi diversi di natura finanziaria. Le plusvalenze e le minusvalenze all'interno dei redditi diversi sono liberamente compensabili tra loro (salvo le specifiche regole per le partecipazioni qualificate e i titoli di Stato con aliquota diversa).

15. GLOSSARIO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Glossario dei termini principali

Minusvalenza

Perdita realizzata dalla cessione di uno strumento finanziario a un prezzo inferiore al prezzo di acquisto. Deducibile fiscalmente nei 4 anni successivi (redditi diversi).

Plusvalenza

Guadagno realizzato dalla cessione di uno strumento finanziario a un prezzo superiore al prezzo di acquisto. Tassata come reddito di capitale o reddito diverso a seconda dello strumento.

Redditi di capitale

Redditi derivanti da impieghi del capitale (art. 44 TUIR). Non compensabili con minusvalenze.

Redditi diversi

Redditi derivanti da operazioni speculative o assunzione del rischio di perdita (art. 67 TUIR). Le plusvalenze sono compensabili con minusvalenze.

ETF UCITS

Exchange Traded Fund conforme alla direttiva europea UCITS. Assimilato a fondo comune (OICR). Le plusvalenze sono redditi di capitale, non compensabili.

ETC

Exchange Traded Commodity. Titolo di debito su materie prime. Le plusvalenze sono redditi diversi, compensabili (tesi prevalente).

ETN

Exchange Traded Note. Titolo di debito strutturato. Analogo agli ETC fiscalmente.

Zainetto fiscale

Termine informale per indicare il saldo cumulato delle minusvalenze riportabili maturate negli anni precedenti.

Regime amministrato

Regime in cui l'intermediario (broker/banca) gestisce la tassazione automaticamente per conto del cliente.

Regime dichiarativo

Regime in cui l'investitore dichiara autonomamente i redditi finanziari nel Modello Redditi (Quadro RT).

TUIR

Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Attualmente DPR 917/1986. Dal 1/1/2027 sarà sostituito dal D.Lgs. 117/2026 (compilativo, stesse regole).

Quadro RT

Sezione del Modello Redditi Persone Fisiche dedicata alle plusvalenze e minusvalenze finanziarie.

Riferimenti Normativi

Fonte normativa	Contenuto rilevante
DPR 917/1986 (TUIR)	Artt. 44, 67, 68 — in vigore fino al 31/12/2026
D.Lgs. 117/2026 (Nuovo TUIR)	In vigore dal 01/01/2027 — compilativo, norme invariate
D.Lgs. 148/2026	Omnibus correttivo, GU 11/08/2026 — nessuna modifica alle regole compensazione
L. 111/2023 art. 5	Delega riforma redditi finanziari — SCADUTA 24/08/2026 senza decreto attuativo
D.Lgs. 14 aprile 2023 n. 25	Regime fiscale criptovalute
Circolare AdE 10/E/2014	Qualificazione fiscale ETF UCITS come redditi di capitale

Fonte normativa	Contenuto rilevante
DPR 600/1973 art. 26-quinquies	Ritenuta su proventi OICR
D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)	Art. 59 lett. o) — diritto di recesso prodotti digitali

DISCLAIMER IMPORTANTE

Il contenuto di questa guida ha finalità esclusivamente **informativa ed educative**. Non costituisce e non deve essere interpretato come consulenza finanziaria, fiscale o legale ai sensi della normativa vigente. Le informazioni riportate si basano sulla normativa in vigore a ottobre 2026 e potrebbero subire modifiche successive. Per qualsiasi decisione fiscale o di investimento, rivolgersi sempre a un professionista abilitato (commercialista, consulente finanziario indipendente iscritto all'albo OCF). recuperaminus.it non è responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questa guida.